EXPUNERE DE MOTIVE

1. Titlul proiectului actului normativ

Propunerea legislativă – Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 194 din 12 decembrie 2002 privind regimul străinilor în România.

2. Motivul Emiterii Actului Normativ

Datorită evoluției rețelelor de internet, tehnologiei folosite în piața muncii, a economiei digitale, precum și datorită costurilor favorabile de călătorie, a crescut, în ultimii ani, popularitatea activității în regim de telemuncă (remote) la o scară din ce în ce mai mare.

La nivel european, dar și internațional, un număr în creștere de state au implementat instrumentul vizei pentru nomazii digitali, instrument menit să atragă străini care să trăiască și să consume resurse financiare în statul respectiv. Conceptul legislativ a prins și mai multă tracțiune în contextul COVID, perioadă în care statele aflate și în criză economică au implementat instrumente de atras resurse financiare în economia statului cu scopul de a depăși această perioadă dificile.

Așadar, termenul de ,,nomad digital" a apărut pentru a defini acea categorie de angajați care muncesc de la depărtare pentru un angajator înregistrat într-un stat, dar care doresc să locuiască și să călătorească într-un alt stat în timp ce desfășoară activitatea de telemuncă. În timp, în urma reglementării legislative a acestui fenomen, au ajuns să fie asimilați conceptului de nomazi digitali inclusiv persoanele care au înregistrată o companie, dar pot și își doresc să realizeze activitatea economică de la distanță, ei locuind sau călătorind într-un alt stat față de cel în care au înregistrată activitatea companiei.

Întrucât deja se pot urmări efectele pozitive la nivelul statelor care au implementat până la acest moment viza pentru nomazii digitali, considerăm utilă oferirea și României a unui instrument de a aduce, în practică, resurse financiare în economia statului. Prezenta propunere de act normativ reglementează un scop suplimentar pentru acordarea vizei de lungă ședere pentru categoria distinctă de nomazi digitali.

În era digitalizării, a mobilității și a interconectabilității, creșterea numărului de nomazi digitali devine o realitate incontestabilă. Această tendință globală nu mai este de mulți ani deja adresată exclusiv profesioniștilor din domeniul informației și tehnologiei comunicațiilor. Un număr în creștere de angajatori din domenii diverse implementează diferite modalități prin care să mențină angajații în siguranță, totodată oferindu-le flexibilizarea și adaptarea relațiilor de muncă la realitățile actuale ale pieței muncii. Răspândirea regimului de muncă de la distanță desfășurată cu ajutorul tehnologiei se reflectă în statisticile Comisiei Europene conform cărora până la finalul anului 2020, peste 40% din angajații întreprinderilor mari și mijlocii își desfășoară

activitatea în acest regim, iar peste 23% din angajații întreprinderilor mici au ajuns să dețină funcții a căror natură constă în telemuncă.[1]

În România, viteza internetului și securitatea spațiului cibernetic contribuie la un mediu prielnic pentru relocarea profesioniștilor a căror activitate economică depinde de resursele și instrumentele TIC. Bucureștiul și România se clasează drept lideri în clasamentul locațiilor pentru desfășurarea muncii de la distanță prin tehnologii digitale.[2] Totodată, din Indexul Muncii de la Distanță (Remote Work Index), reiese faptul că București se situează pe primul loc în lume din acest clasament, urmat de Houston, Las Vegas și Atlanta.[3] Aceste evaluări au luat în considerare factori precum: securitatea și viteza rețelelor de internet (52 Mbps) pentru care București este pe locul 4, numeroasele oportunități de muncă la distanță, costurile scăzute de trai, prețul unui calculator și costurile serviciilor de livrare.

Acest cumul perfect de caracteristici reprezintă motivul pentru care România prezintă un potențial real de a atrage nomazii digitali, iar odată cu ei, și resurse financiare intrate în economia națională. Toate acestea în condițiile în care se va reglementa regimul juridic al vizelor pentru nomazii digitali.

2.1. Descrierea Situației Actuale

În prezent, cazurile în care executarea contractului de muncă se realizează fără a fi necesară prezența fizică la sediul angajatorului, precum și cazurile în care desfășurarea activităților economice dintr-o companie sunt realizate de la distanță reprezintă din ce în ce mai des, regula, iar nu excepția. Odată cu expansiunea acestui format de muncă, salariații și statele gazdă au întâmpinat nenumărate confuzii de natură juridică în vederea definirii activității economice a nomazilor digitali. În întâmpinarea acestor incertitudini, numeroase state au demarat așa-numitul programul de viză pentru nomazii digitali, reprezentând, în esență permisul de ședere ce poate fi prelungit până la un an. Printre statele care au aplicat instrumentul pentru nomazii digitali conform prevederilor europene se numără și Germania, Estonia, Republica Cehă, Portugalia, Croația, Norvegia și unele state non-membre UE precum Costa Rica, Georgia, Dubai, Insulele Cayman, Bermuda, Barbados, Antigua și Barbuda, Mexic, Australia și Thailanda.

Popularitatea acestui regim de muncă nu este reflectată doar prin numărul țărilor care s-au conformat trendurilor pieței, ci reiese, de asemenea, și din numărul de căutări pe Google.com a termenului "digital nomad" care în septembrie 2020 a generat 5,700,000 rezultate, rezultând o creștere substanțială comparativ cu luna ianuarie 2019 când astfel de căutări au generat 1,300,000 rezultate.[4]

---

[1] https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/policy_brief_-_who_can_telework_today_-_the_teleworkability_of_occupations_in_the_eu_final.pdf

[2] https://balkaninsight.com/2020/05/01/only-connect-why-bucharest-is-worlds-best-for-remote-work/

[3] https://www.romania-insider.com/bucharest-remote-working-index-2020

[4] https://link.springer.com/article/10.1007/s40558-020-00188-w

2.2. Schimbări Preconizate

În 2018 numărul nomazilor digitali din întreaga lume este estimat a fi aproximativ de 4,8 milioane de persoane, în același timp un număr de 17 milioane aspirând să capete acest status în viitor. În Statele Unite ale Americii, spre exemplu, numărul nomazilor digitali a crescut de la 5 milioane în 2018 până la 7 milioane de persoane în 2019.[5] În cadrul acestei categorii de profesioniști se încadrează în general persoane ale căror venituri sunt de aproximativ $75,000. Aceștia profesează în domenii precum sectorul creativ, domeniul IT&C, sau marketing.[6]

Adoptarea acestui proiect de lege poate fi una dintre măsurile gândite în cadrul unui pachet macro de măsuri pentru redresarea situației economice a României în contextul crizei economice ca urmare a pandemiei. Dar acest instrument poate fi privit ca utilitate chiar mai departe de atât, simultan contribuind la dezvoltarea societății și economiei naționale inclusiv în perioade de creștere economică.

Această inițiativă are ca scop atragerea unui număr mai mare de persoane din state terțe care să continue să muncească de la depărtare în statele terțe, dar care să cheltuiască resurse financiare în România.

3. Impactul Socio-economic al Proiectului de Act Normativ

Această propunere legislativă este parte dintr-o suită de măsuri economice menite să redreseze întreaga economie a țării; în acest sens, viza pentru nomazii digitali nu este un instrument singular, ci reprezintă începutul unei deschideri economice a României.

Impactul economic al unei asemenea propuneri de act normativ a fost analizat și de către autoritățile din Argentina care doresc să adopte acest instrument legal în 2021. Astfel, a fost preconizat că această categorie de viză va aduce în economie până în 2023 aproximativ 140$ milioane datorită celor 22,000 de nomazi digitali ce se vor înscrie în program.[7]

Așadar, prin alegerile făcute de către nomazii digitali de a investi în economia națională, prin promovarea turismului (odată cu ieșirea din pandemie) sau prin cheltuielile aferente vieții de zi cu zi, această inițiativă va contribui semnificativ la dezvoltarea economică, precum și la digitalizarea României.

4. Impactului Financiar asupra Bugetului General

Prezenta propunere legislativă nu are impact asupra bugetului central.

5. Efectele Proiectului de Lege asupra Legislației în Vigoare

Proiectul de act normativ prezent prevede includerea unui scop suplimentar pentru categoria specifică de vize de lungă ședere pentru ,,alte scopuri".

Nomazii digitali vor fi definiți ca fiind acei străini care sunt angajați cu un contract de muncă la o companie înregistrată într-un stat în afara României sau străinii care desfășoară activități economice

[5] https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-digital-nomads-trf-idUSKCN2520AM

[6] https://www.mbopartners.com/state-of-independence/research-trends-digital-nomads/

[7] https://www.aa.com.tr/en/americas/buenos-aires-seeking-to-attract-digital-nomads/2174628

printr-o companie înregistrată în afara României și pot desfășura aceste activități de la distanță prin folosirea tehnologiei telecomunicațiilor.

Străinii trebui să demonstreze faptul că se încadrează într-una dintre cele 2 categorii menționate în definiția reglementată prin lege, dar și faptul că au avut un venit lunar peste venitul mediu din România în ultimele 6 luni înainte de depunerea dosarului, precum și pe toată perioada valabilității vizei.

Legea va cere și obligația nomazilor digitali de a avea asigurare de sănătate pe perioada valabilității vizei, precum și obligația de a depune cazierul judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică eliberat de autoritățile din țara de origine sau reședință, dar și dovada asigurării condițiilor de cazare.

În plus, trebuie făcută dovada contractului de muncă încheiat cu un angajator din afara României sau existența unei companii proprii înregistrată de cel puțin un an. În oricare dintre cele două cazuri, nomadul digital trebuie să poată demonstra că activitatea desfășurată de acesta poate fi realizată prin folosirea tehnologiei telecomunicațiilor.

În concluzie, propunerea de act normativ, vizează reglementarea unui scop adițional pentru viza de lungă ședere prin completarea ordonanței de urgență privind regimul străinilor în România.

6. Consultările Efectuate în Vederea Elaborării Proiectului de Lege

În dezvoltarea acestui proiect de lege au fost consultați reprezentanți ai Ministerului Inovării, Cercetării și Digitalizării, reprezentanți ai autorităților competente în domeniu, precum Centrul Național de Vize și Direcția pentru Imigrări - Municipiul București, precum și experți în domeniu naționali sau internaționali care au promovat, în România sau în alte state, implementarea acestui instrument.

De asemenea, au avut loc discuții cu reprezentanți ai ambasadelor Croației și Germaniei, țări care au de ani de zile implementată așa numita viză pentru nomazii digitali, în vederea includerii de bune practici în prezentul proiect.

În numele inițiatorului:

Diana-Anda Buzoianu – Deputat USR PLUS